Ciudad Autónoma de Buenos Aires , __ de_____ del 202__.

Atención:

Sres. **Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.**

Av. Corrientes 299,

Ref.: Compromiso de Confidencialidad y Seguridad en el Acceso a Datos

De nuestra mayor consideración:

En virtud de las conversaciones mantenidas, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de manifestar nuestro compromiso en mantener y garantizar y en caso de ser necesario proporcionar las acciones que correspondan para asegurar un nivel adecuado de protección para el acceso a la información de **Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.** relativa a los proyectos que motivan el presente compromiso. Nos comprometemos mantener y en su caso, establecer salvaguardas adecuadas relativas a la protección de la privacidad y los derechos fundamentales y las libertades de las personas según corresponda. Asimismo manifestamos que este Compromiso se regirá por los términos y condiciones expuestos en los **Anexos A y B** que forman parte integrante del presente.

En tal sentido aceptamos y garantizamos:

Aprovechamos la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente,

_____

Firma

_____

Razón Social

ANEXO A

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ..... días del mes de …….. del año 202…… el Sr. ....., DNI ……....., con domicilio en ..... – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de ……. con domicilio en ……..…….. , conforme Poder que acompaña en copia fiel a su original y que declara mantener vigente durante el presente, en adelante denominada "LA EMPRESA.", manifiesta ante ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en adelante ALLIANZ, que en su calidad de receptor de información asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD (en adelante, denominado el "COMPROMISO"), el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA EMPRESA asegurará la confidencialidad de toda información a que se le otorgue acceso con el propósito de evaluar posibles proyectos que pudieran eventualmente celebrarse en el futuro. Por consiguiente, se compromete a regular sus derechos respecto del intercambio de información empresaria no pública perteneciente o relativa a Allianz, todo lo cual respectivamente no debe ser difundido de modo alguno a personas diferentes de Allianz o de sus sociedades vinculadas o controladas o a personas que no sean los suscriptores del presente Compromiso o sus destinatarios.

En Anexo A.1 se describen las características particulares y específicas del Proyecto en el que se intercambiará información, en el marco de este COMPROMISO.

SEGUNDA: A los fines de este COMPROMISO se denomina "Información Confidencial" a cualquier información, datos técnicos o "Know-How" (incluyendo, sin limitación, información en relación con investigaciones, productos, software, servicios, desarrollos, inventos, procesos, ingeniería, mercadotecnia, técnicas, clientes, precios, procedimientos internos, análisis, planes o estrategias de negocios y finanzas, empleados y oportunidades de negocio), aún en fase de prueba o desarrollo revelado por ALLIANZ a LA EMPRESA: (i) que

haya sido señalada expresamente como “Información Confidencial”; o, (ii) cuya naturaleza confidencial haya sido dada a conocer por ALLIANZ a LA EMPRESA .

TERCERA: No será considerada como Información Confidencial aquella información:

3.1 Que ya era o había sido conocida en forma lícita por la EMPRESA al momento de divulgarse.

3.2 Que ya se encontrase en el dominio público antes de la firma de este COMPROMISO, antes de su divulgación a LA EMPRESA, o deviniese accesible al público durante la vigencia del COMPROMISO por circunstancias no imputables a actos y/u omisiones de LA EMPRESA.

3.3 Cuya divulgación a un tercero sea requerida por las leyes aplicables, reglamentaciones gubernamentales y/o decisiones judiciales. En tal supuesto, LA EMPRESA deberá notificar de tal difusión a ALLIANZ con carácter previo y en forma inmediata, a fin de que ALLIANZ disponga de un plazo razonable para intentar llevar a cabo cualquier acción que considere conveniente y efectiva. Sin perjuicio de ello, LA EMPRESA deberá dejar constancia antes de la entrega de los datos requeridos de que los mismos se encuentran amparados por el deber de confidencialidad, exigiendo a la autoridad requirente que adopte todos los recaudos necesarios para evitar la vulneración de dicho deber y de la ley, como así también la divulgación de la Información Confidencial.

3.4 Que hubiera sido adquirida independientemente de un tercero que haya estado autorizado a difundir la información al momento de su adquisición o difusión.

CUARTA: Las obligaciones contenidas en este COMPROMISO se extienden a los respectivos empleados, funcionarios, directores y agentes de LA EMPRESA, y a aquellos consultores o subcontratistas contratados por LA EMPRESA (conf. Cláusula . DECIMO SEGUNDA)

QUINTA: Con respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente, LA EMPRESA se compromete a utilizar idéntico esfuerzo y cuidado que el que cada una de ellas realiza en resguardo y protección de su propia información confidencial y que en ningún momento deberán ser inferiores a los esfuerzos que razonablemente despliegue una empresa para proteger su información altamente confidencial.

SEXTA: LA EMPRESA se obliga a:

6.1 Destinar la Información Confidencial exclusivamente a los fines previstos en el proyecto descripto en el presente COMPROMISO.

6.2 No revelar por sí, por su personal, por sus subcontratistas o terceros que eventualmente fuesen contratados por cada una de ellas, ningún tipo de Información Confidencial.

6.3 No copiar, alterar, modificar, desmontar o descompilar cualquier material escrito o informático que se entregue en el marco del presente y haya sido designado expresamente como Información Confidencial y a no eliminar o de cualquier manera alterar cualquier nota, indicación o impresión demostrativa de que la Información Confidencial es propiedad de quien corresponda.

6.4 Devolver inmediatamente toda la Información Confidencial que haya sido entregada en el marco del presente Compromiso cuando ALLIANZ así lo solicitase, o luego de que se hubieran cumplido el/los fines/es para los cuales fue entregada.

SÉPTIMA: El presente COMPROMISO no podrá ser interpretado de modo tal que implique el otorgamiento de cualquier licencia u otro derecho más allá de los aquí expresamente previstos, respecto de la Información Confidencial otorgada por ALLIANZ en este marco, ni podrá ser considerado como promesa, compromiso u obligación de hacer (incluyendo, pero no limitado a celebrar contrato alguno entre LA EMPRESA y ALLIANZ), de no hacer o de dar.

OCTAVA: La vigencia del presente COMPROMISO será de …… (____) ……., contados desde su firma. No obstante, lo anterior, las obligaciones de confidencialidad previstas en este COMPROMISO subsistirán por el término de 5 (cinco) años contados desde la finalización del presente por cualquier causa.

NOVENA: LA EMPRESA conoce y acepta que toda información confidencial comunicada por ALLIANZ, incluyendo datos, modelos, programas de computación, códigos, dibujos, diseños, reportes, especificaciones y cualesquiera otra documentación escrita o instrumentos o soportes que contengan la información confidencial proporcionada por ALLIANZ, junto con todas sus copias, serán y permanecerán de sola y exclusiva propiedad de ALLIANZ. Tales materiales serán inmediatamente restituidos, juntamente con toda copia, por LA EMPRESA al sólo requerimiento de ALLIANZ. Consecuentemente, los accesos otorgados a la información confidencial realizada de conformidad a los términos y condiciones del presente COMPROMISO no debe ser entendida ni interpretada en modo alguno como transferencia de ningún derecho, patente o licencia a LA EMPRESA.

DECIMA: Este Compromiso no podrá ser modificado sin previa notificación escrita a ALLIANZ y su respectiva aceptación.

DECIMO PRIMERA: LA EMPRESA declara conocer que las consecuencias de las violaciones efectuadas por sus empleados y/o contratados y/o proveedores o subcontratistas constituirán un incumplimiento relevante del presente COMPROMISO, y reconoce a ALLIANZ la facultad de iniciar las acciones legales pertinentes para resarcir los daños materiales y morales ocasionados. LA EMPRESA expresamente declara abstenerse de ofrecer y/o brindar servicios que deriven en conflictos de intereses.

DECIMO SEGUNDA: El presente COMPROMISO no será interpretado como contrato de asociación en participación, asociación, "Joint-Venture", sociedad, fiduciario**,** u otra relación de negocios. LA EMPRESA no cederá o transmitirá ninguno de los accesos u obligaciones del presente Compromiso (por ministerio de ley**,** venta de activos, fusión, reorganización o de cualquier otra manera), sin el previo consentimiento por escrito de ALLIANZ

DECIMO TERCERA: LA EMPRESA conviene en someter cualquier controversia que tenga su origen en la interpretación y/o ejecución del presente COMPROMISO a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios competentes con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiese corresponderle. Asimismo, constituye domicilios en los indicados ut supra, donde serán válidas todas las comunicaciones judiciales o extrajudiciales que se cursen.

DECIMO CUARTA: Este COMPROMISO se interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de la República Argentina.

Lugar y fecha: _____.

_____

Firma

_____

Razón Social

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD - ANEXO A - 1 –

PROYECTO: ……..……..

OBJETIVO DEL PROYECTO:

……..……..……..

INFORMACIÓN A ACCEDER: ……..……..……...

En el caso de proyectos o pruebas de Desarrollo, se deja constancia de que toda la información a que se accederá será aquella propia del entorno de prueba, contando con una estructura necesaria para el proyecto respecto de los datos del asegurado, pero no siendo estos datos aquellos reales que se gestionan en producción

METODO DE AUTENTICACIÓN: ……..……..

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE REGISTROS DE ACCESO: ……..……..

TIEMPO DE RESGUARDO: ……..

ANEXO B – MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad que LA EMPRESA con acceso a datos debe tener como presupuestos mínimos sin perjuicio de aquellas obligaciones exigidas por la legislación vigente y las buenas prácticas en la materia:

- LA EMPRESA reconoce y acepta que la seguridad de la información implica la preservación y protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a que se le otorga acceso por medio de este COMPROMISO.
- LA EMPRESA debe proteger la información que maneja dentro del ámbito de este COMPROMISO, de manera apropiada según su valor y sensibilidad, independientemente de los medios que la contengan, velando especialmente por su confidencialidad, integridad y disponibilidad
- LA EMPRESA debe cumplir con lo estipulado en la Políticas de Seguridad de la Información (APITIS) y de Privacidad de ALLIANZ cuyo texto forma parte y se suscribe en forma conjunta con presente COMPROMISO
- Todo acceso a los activos de información de titularidad de ALLIANZ de parte de LA EMPRESA debe estar justificado, según su finalidad.
- Para todo acceso a activos de información de ALLIANZ deben declararse los datos que se accederán y su correspondiente clasificación de información.
- El acceso a datos confidenciales y el intercambio de datos de asegurados, empleados y proveedores, debe ser autorizado por el Business Owner respectivo, el Data Privacy Officer y el área de Seguridad de la Información de ALLIANZ
- Toda intervención o interconexión con Terceros subcontratistas requiere la validación previa y por escrito de la función de Seguridad de la Información de ALLIANZ.
- El acceso otorgado a los datos debe atenerse a la finalidad de la autorización y su intercambio debe realizarse contemplando las medidas de seguridad especificadas por ALLIANZ, en especial y como mínimo: utilización de usuarios nominales, autenticación mediante tokens y/o secretos, encriptación de los datos y medidas de protección de los datos durante la captura, tratamiento, almacenamiento y

transmisión. La enumeración anterior es meramente descriptiva y no taxativa debiendo incluir otras medidas de seguridad que correspondan a las mejores prácticas en la materia.

- LA EMPRESA deberá formalizar mediante declaración jurada la devolución y/o destrucción de los datos de ALLIANZ una vez finalizada la relación comercial o proyecto que motivó el acceso.
- LA EMPRESA deberá contar con la tecnología necesaria en seguridad, procesos, recursos y personal para proteger la información suministrada por ALLIANZ
- LA EMPRESA debe implementar medidas de control, consistentes con la Política de Seguridad de la Información y la Política de Privacidad de ALLIANZ
- LA EMPRESA y/o sus empleados y/o contratados y/o subcontratados son responsables por la custodia y protección de la información de ALLIANZ que manejan en el desempeño de sus funciones en el marco de este COMPROMISO y cualquier eventual prestación de servicios
- Estos lineamientos deben ser aplicados, difundidos y conocidos por todo el personal de LA EMPRESA y personal o proveedores subcontratados por ésta, y su incumplimiento constituye una falta grave.

Lugar y fecha._____:

_____

Firma

_____

Razón Social